

नेपाल_वर्षीष_सेवा_ऐन_२०४२

English title: Nepal Special Service Act, 1985

नेपाल वर्षीष सेवा ऐन, २०४२ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०४२ । ५ । २ । संशोधन गर्ने ऐन । १. नेपाल वर्षीष सेवा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४७ २०४७ । १२ । २९ । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०४२ सालको ऐन नं. ९ । नेपाल वर्षीष सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०४२ । प्रस्तावना: गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । को सुरक्षा कायम राख्न नेपाल वर्षीष सेवाको गठन र तत्सम्बन्धी सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाईबक्सेकोछ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "नेपाल वर्षीष सेवा ऐन, २०४२" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "सेवा" भन्नाले दफा ३ बमोजमि गठन हुने नेपाल वर्षीष सेवा समझनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (ख) "कार्यालय" भन्नाले दफा ४ बमोजमि स्थापना भएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सो विभाग अन्तर्गतको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । कार्यालय समझनु पर्छ । (ग) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजमि" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि समझनु पर्छ । ३. नेपाल वर्षीष सेवाको गठन: (१) नेपाल सरकारले नेपाल वर्षीष सेवाको गठन गर्न सक्नेछ । (२) नेपाल वर्षीष सेवाको गठन र तत्सम्बन्धी अन्य कार्यवधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ४. कार्यालयको स्थापना: (१) सेवा सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको स्थापना हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि स्थापना भएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको रेखदेख तथा नियन्त्रणमा रहने गरी आवश्यकता अनुसार केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । कार्यालयहरू स्थापना हुन सक्नेछन् । (३) यो दफा प्रारम्भ हुनु भन्दा अघिस्थापना भएको नेपाल जनसम्पर्क प्रधान कार्यालय तथा सो अन्तर्गतका कार्यालयहरू यो दफा प्रारम्भ भएपछि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सो अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा परिणत भएको मानिनेछ । ५. कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार : कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ५क. अनुसन्धानको सलिसलामा आवश्यक अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने : (१) नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेका विषयमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई अनुसन्धान गर्न लगाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गर्ने सलिसलामा अनुसन्धान गर्ने अधिकृतले प्रहरी ऐन, २०१२ बमोजमि प्रहरीलाई भएको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गरेको अनुसन्धानबाट कुनै अनियमितता भएको देखिने आएमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपर प्रचलित कानून बमोजमि मुद्दा चलाउनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ५ख. सहयोग गर्नु पर्ने : कार्यालयको परिचय पत्र लई आउने कर्मचारीलाई सरकारी कार्यालय वा व्यक्तिले कार्यालय सम्बन्धी काममा सहयोग गर्नु पर्नेछ ।

६. कर्मचारीको नियुक्ति तथा सेवा शर्त : सेवाको कर्मचारीहरूको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र बर्खासी तथा सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजमि हुनेछ । ७. बचाउ: (१) दफा ९ बमोजमि सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दा बाहेक सेवाका कर्मचारी वा सेवाको काममा लगाइएका व्यक्तिले आफ्नो कर्तव्य पालनाको सलिसलामा सङ्कलन गरेको खबर कहिले, कसलाई दिएको वा के कस्तो खबर सङ्कलन गरेको भन्ने विषयलाई लिएर त्यस्तो कर्मचारी वा व्यक्तिलाई कुनै पनि निकाय, अधिकारी वा अदालत समक्ष प्रश्न गरिने र उपस्थिति गिराउने छैन । (२) कार्यालयमा रहेको गोप्य कागजात अधिकारप्राप्त अधिकारी बाहेक अन्य कुनै पनि निकाय, अधिकारी वा अदालतमा प्रस्तुत वा प्रकट गर्न कसैलाई बाध्य गराइने छैन । ८. नषिधित काम : (१) सेवाको कर्मचारीले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्न वा सेवाको काममा लगाइएका अन्य व्यक्तिले आफ्नो कर्तव्य बर्खलाप काम गर्न हुँदैन । (२) सेवाको कर्मचारी वा सेवाको काममा लगाइएका व्यक्तिले सेवामा वा सेवाको काममा छँदै वा सेवाबाट वा सेवाको कामबाट अलग भइसकेपछि पनि सेवाको काम सम्बन्धी गोपनीयता कुनै तरिकाले भंग गर्न हुँदैन । ९. दण्ड सजाय : यस ऐनको बर्खलाप काम गर्ने सेवाको कर्मचारी वा सेवाको काममा लगाइएका कुनै व्यक्तिलाई कसुरको मात्रा हेरी पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । दश वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ र त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई धन सम्पत्तिको नोक्सान भएको रहेछ भने सो क्षति निजिको आफ्नो अंशभागको हुने चल अचल सम्पत्तिले लिलाम गरी त्यसबाट भराइनेछ । त्यसरी भराई दँदा क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने रकम निजिको त्यस्तो सम्पत्तिबाट उपर हुन नसकेमा बाँकी रकम वापत प्रचलित कानून बमोजमि जरिवाना नतरि सरह कैद हुनेछ । १०. मुद्दा हेर्ने अधिकार : (१) यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गठन गरेको वा तोकेको अदालतलाई हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अदालतले यस ऐन अन्तर्गतका मुद्दामा कारवाही र कनिरा गर्दा वर्षीष अदालत ऐन, २०५९ बमोजमिको कार्यवधि अपनाउनेछ । तर यस ऐन बमोजमिको अभ्युक्तलाई थुनामा राख्ने सम्बन्धमा वर्षीष अदालत ऐन, २०३१ को गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून (संशोधन) ऐन,

२०६६ द्वारा संशोधित । दफा ७ को खण्ड (ड) मा वा अन्य प्रचलित नेपाल कानूनमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि अभियुक्तलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु पर्ने मनासबि कारण भए सो र सो सम्बन्धमा सरकारी वकीलको समेत कुनै जकिरि भए सो समेत खुलाई पर्चा खडा गरी अभियुक्तलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्न सक्नेछ । यसरी पर्चा खडा गरी थुनामा राखी पुर्पक्ष गरेकोमा थुना-पर्चा उपर कुनै प्रश्न उठाई उजुरी गर्न पाइने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजिमको अदालतले गरेको फैसला वा अन्तमि आदेश उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ र त्यस्तो पुनरावेदनको कारवाही र कनिरा सर्वोच्च अदालतको घटीमा तीन जना न्यायाधीशको इजलासबाट हेरनिछ ।